

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1354/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด เลย
นาย สันติ ภูมมะโสภณ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4)

ผู้เสียหายมอบเงินให้จำเลยกับพวกโดย มีเจตนาเพียงให้จำเลยกับพวกช่วย ฝากบุตรและบุตรสะใภ้ของตน เข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตาม ที่จำเลยกับ พวกได้ รับรองไว้เท่านั้นไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายประสงค์ให้บุตรและบุตรสะใภ้เข้า ทำงานโดย ไม่ต้องสอบและให้กรรมการช่วย ให้สอบได้ แต่ อย่างไรก็ดี การกระทำของ ผู้เสียหายไม่เข้าลักษณะเป็นการจงใจให้เจ้าพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กระทำการอันมิชอบด้วย หน้าที่ ถือ ไม่ได้ว่าผู้เสียหายเป็นผู้ใช้ ให้จำเลยกับพวก กระทำผิด เมื่อผู้เสียหายมอบเงินให้เพราะหลงเชื่อคำหลอกลวงของจำเลยกับพวก อันเป็นความเท็จความจริงจำเลยกับพวกไม่สามารถช่วยเหลือฝากบุตรและบุตรสะใภ้ ของผู้เสียหายเข้าทำงานตาม ที่รับรองได้ การกระทำของจำเลยกับพวกเป็นการ ฉ้อโกงผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงมีอำนาจร้องทุกข์ให้ดำเนิน คดีกับจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83ให้จำเลย คินหรือชดใช้เงิน 100,000 บาท แก่นางกลิ่น โกศวิวงศ์และจำนวน 50,000 บาท แก่

นายสด ตัญญาภักดิ์ ผู้เสียหาย นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1038/2529 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 รวม 2 กระหนง จำคุกกระหนงละ 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 3 ปี นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญา หมายเลขดำที่ 1038/2529 หมายเลขแดงที่ 1351/2530 ของศาลชั้นต้น ให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 100,000 บาท แก่ นางกลั่น โกศวิวงศ์ และเงิน 50,000 บาท แก่ นายสด ตัญญาภักดิ์ ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า นางกลั่นและนายสดผู้เสียหายมอบเงินให้นายเยื่อนและนางสำราญพวกจำเลย มีวัตถุประสงค์ให้นุตรและบุตรสะใภ้เข้าทำงานโดยไม่ต้องสอบ และมุ่งหมายจะให้กรรมการสอบช่วยให้นางสาวศิริัญญา นายพิสิทธิ์ และนางอำไพสอบได้เป็นการจูงใจให้เจ้าพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ถือได้ว่านางกลั่นและนายสดใช้ให้นายเยื่อนนางสำราญและจำเลยกระทำความผิด จึงมิใช่ผู้เสียหายที่จะร้องทุกข์คดีนี้ได้ พนักงานอัยการโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าจำเลยกับพวกกระทำความผิดฐานฉ้อโกงตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีนางกลั่นโกศวิวงศ์ นายสด ตัญญาภักดิ์ ผู้เสียหาย นายพิสิทธิ์ โกศวิวงศ์นางสาวศิริัญญา ตัญญาภักดิ์ นายอุดม มาศิริ นายภู

รุ่งเรืองนางอำไพ โสรสิงห์ นายอ้วน โสรสิงห์ และนายต่วน มั่งมุ่นแวนเป็นประจักษ์พยานรู้เห็นในขณะเกิดเหตุ ต่างเบิกความยืนยันต้องกันว่า หลังจากผู้เสียหายทั้งสองมอบเงินให้นายเยื่อนและนางสำราญวรรณะ พวกจำเลย จำนวน 150,000 บาท เป็นค่าตอบแทนที่บุคคลทั้งสองจะฝากนายพิสิทธิ์บุตรนางกลั่น นางสาวศิริกัญญาบุตรนายสดและนางอำไพบุตรสะใภ้นางกลั่นเข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว นางสำราญกับพวกพาไปพบจำเลยที่โรงแรมควีนส์ อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่น เห็นว่าเมื่อนางสำราญกับพวกแนะนำให้ผู้เสียหายรู้จักจำเลยว่ามีตำแหน่งเป็นรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถฝากคนเข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ จำเลยก็หาได้โต้แย้งคัดค้านว่าไม่เป็นความจริงเช่นนั้นไม่ กลับแสดงตนรับสมอ้างว่ามีตำแหน่งดังกล่าวจริง และอวดอ้างว่ารู้จักเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ สามารถฝากคนเข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้และจำเลยได้นำใบสมัครเข้าทำงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาให้นายพิสิทธิ์ นางสาวศิริกัญญาและนางอำไพกรอกข้อความในใบสมัครระบุว่า นายพิสิทธิ์ทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวศิริกัญญาทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์นางอำไพทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโชนชัยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2528 เมื่อกรอกข้อความเสร็จ นายอุดมและนายภูลงลายมือชื่อเป็นผู้ค้ำประกัน นายพิสิทธิ์และนางสาวศิริกัญญา ส่วนนายต่วนลงลายมือชื่อเป็นผู้ค้ำประกันนางอำไพ หลังจากนั้นจำเลยกับพวกยังพูดรับรองว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2528 จะได้เข้าทำงาน เมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าวนายพิสิทธิ์นางสาวศิริกัญญาและนางอำไพก็ยังไม่ได้เข้าทำงานโดยพวกจำเลยขอผิดผ่อนไปหลายครั้งจนจำเลยถูกเจ้าพนักงานจับกุมในข้อหาฉ้อโกงในคดีอื่นอันมีพฤติการณ์ทำนองเดียวกับคดีนี้ ผู้เสียหายและพยานของโจทก์ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองจำเลยกับพวกมาก่อน เหตุระแวงว่าจะเบิกความปรักปรำใส่ร้ายจึงไม่มี คดีนี้เหตุที่ผู้เสียหายมอบเงินให้จำเลยกับพวกก็โดยมีเจตนาเพียงให้จำเลยกับพวกช่วยฝากบุตรและบุตรสะใภ้ของตนเข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามที่จำเลยกับพวกได้รับรองไว้เท่านั้นทาง

พิจารณาไม่ปรากฏว่ามีพยานโจทก์ปากใดยืนยันว่า บุตรและบุตรสะใภ้ของผู้เสียหายสมัครสอบเข้าทำงานยังสถานที่ดังกล่าวแล้วตั้งแต่เมื่อใด ผู้เสียหายหาได้ประสงค์ให้บุตรและบุตรสะใภ้เข้าทำงานโดยไม่ต้องสอบ และหาได้มุ่งหมายจะให้กรรมการสอบช่วยให้สอบได้แต่อย่างใดไม่ การกระทำของผู้เสียหายไม่เข้าลักษณะเป็นการจูงใจให้เจ้าพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ถือไม่ได้ว่าผู้เสียหายเป็นผู้ใช้ให้จำเลยกับพวกกระทำความผิดตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมาในคำแก้ฎีกานั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงฟังได้ว่า ผู้เสียหายมอบเงินจำนวน 150,000 บาทให้จำเลยกับพวก เพราะหลงเชื่อคำหลอกลวงของจำเลยกับพวกว่าสามารถช่วยเหลือฝากบุตรและบุตรสะใภ้ของผู้เสียหายเข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ อันเป็นความเท็จ ความจริงจำเลยกับพวกไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ การกระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกงตามฟ้อง พยานหลักฐานที่อยู่ของจำเลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นคดีนี้แม้ทางพิจารณาจะได้ความว่าจำเลยกับพวกฉ้อโกงผู้เสียหายหลายครั้งต่างกรรมต่างวาระกัน แต่ฟ้องโจทก์มิได้บรรยายรายละเอียดการกระทำของจำเลยกับพวกให้ปรากฏพอที่จะให้เห็นว่าโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษทุกกรรมดังที่ได้ความจากทางพิจารณา ศาลจะลงโทษจำเลยแต่ละกรรมนอกเหนือจากฟ้องหาได้หรือไม่"

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83 จำคุก 1 ปี 6 เดือน นอกจากนี้ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(พิณิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ